

[13] [권고] 사항

1. 제 목 : 표준 보상안내문 일부 내용 부적정
2. 조치부서 : ●●●●●●●처
3. 관련부서 :
4. 내 용 :

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙」은 ‘휴직 보상에 대하여 사업인정고시일 등 당시 사업시행지구 안의 사업장에서 3개월 이상 근무한 근로자(소득세가 원천징수된 자에 한함)가 공익사업으로 인한 근로 장소의 이전으로 인하여 일정기간 휴직하게 된 경우 휴직일수에 평균임금의 70%를 곱한 금액을 지급하도록 규정하고 있고,

근로 장소의 폐지 등으로 인해 직업을 상실한 경우는 평균임금의 120일분에 해당하는 금액을 실직보상금으로 지급’하도록 하고 있다.

휴직일수 또는 직업상실 여부 확인을 위해서는 세무서가 발급하는 휴업(폐업) 사실 증명서와 국민연금 가입증명서 또는 고용보험 자격이력 확인서가 필요하며, 평균임금을 산출하기 위해서는 세무서가 발급하는 소득금액증명원과 갑종근로소득 원천징수영수증이 필요하다.

그런데 아래 [표] 상의 현행 표준 보상안내문의 휴직(실직)보상 신청 구비서류 목록에는 이러한 서류들이 누락되어 있어, 민원이 발생할 소지가 있을 뿐만

아니라 보상담당자가 위 필수 서류의 검토 없이 보상금을 지급할 우려가 있다.

[표] 휴직(실직) 보상 청구관련 구비서류 목록

구비 서류	제출 대상자	발급기관	비고
· 근로소득세원천징수이행상황신고서 1부	사업주	세무서	
· 인감(법인인감) 증명서 1부		관할 동사무소	
· 법인등기부등본 1통			
· 사업자등록증 사본 1부			
· 갑근세원천징수확인서 1부	종업원	세무서	
· 개인별 근로소득원천징수부 1부		사업주	
· 주민등록 초본 및 인감증명서 각 1부		읍, 면, 동사무소	
· 예금통장 사본 및 신분증 사본 각 1부			
· 휴직보상비 청구서 및 휴직기간 확인서 각 1부		공사 양식	

자료 : 표준 보상안내문 재구성

따라서, 표준 보상안내문의 휴직(실직) 보상 구비서류 목록에 위 필수 서류들 또는 이를 대체할 자료들을 추가할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

●●●●●●처장은

표준 보상안내문의 휴직(실직) 보상 구비서류 목록에 휴직일수 확인과 평균임금 산출을 위한 필수 서류들을 추가하시기 바랍니다(권고).